

# 이해충돌방지법 준수 실태 관련 특정감사 결과보고

## 1 감사배경

- 권익위의 「이해충돌방지법」 위반 신고사건 조사결과에 따른 특별감사\*(‘24.1월)를 계기로 전 직원 대상 준수 실태를 점검하여 경각심을 고취하고자 특정감사 실시
  - \* 감사대상(공공기관), 감사결과(사적이해관계자 신고 및 회피신청 위반, 수의계약 체결 위반), 처분조치(경고, 과태료 부과대상자 통보)

## 2 감사개요

- 감사범위 : 「이해충돌방지법」 상 10개 신고·제출 의무 행위<sup>1)</sup>와 제한·금지 행위<sup>2)</sup> 중 공단 업무와 관련이 큰 신고·제출 의무 <sup>③</sup>3개 사항과 제한·금지 행위 <sup>②</sup>2개 사항
  - ① 사적이해관계자 신고 및 회피·기피 신청, 공공기관 직무 관련 부동산 보유·매수 신고, 직무관련자와의 거래 신고, ② 수의계약 체결 제한, 공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지
- 기간 /인원 : '24. 8. 1. ~ 9. 6. / 감사실장 등 5명

## 3 감사결과 확인된 비위행위

- 중점적으로 확인한 5개 사항 중 사적이해관계자 신고 및 회피·기피 신청, 공공기관 직무 관련 부동산 보유·매수 신고, 직무관련자와의 거래 신고, 수의계약 체결 제한 등 4개 사항은 '22. 6.~'24. 2. 까지의 임직원 본인 및 가족현황(3,290명)을 토대로 거래처 조회(수당지급 여부, 수의계약체결 여부), 개발사업지(계양, 안성, 여수) 소유자 여부 조회를 하는 방법으로 위반 사례를 점검하였으나, 위법·부당 사항을 발견하지 못하였음. 그러나 공공기관 물품 등의 사적 사용·수익

1) ① 사적이해관계자 신고 및 회피·기피 신청, ② 공공기관 직무 관련 부동산 보유·매수 신고, ③ 고위공직자 민간부문 업무활동 내역 제출, ④ 직무관련자와의 거래 신고, ⑤ 퇴직자 사적 접촉 신고

2) ① 직무 관련 외부활동의 제한, ② 가족 채용 제한, ③ 수의계약 체결 제한, ④ 공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지, ⑤ 직무상 비밀 등 이용 금지

금지 사항에서 1건(4명)의 위법·부당사항이 확인되었음

- 공단에서 업무용으로 사용하고 있는 공용차량을 증빙기록 없이 토·일요일 등 공휴일에 사적인 용도로 운행하였는데, @@@은 2022. 9. 17. 부터 2023. 12. 17. 까지 총 180회(43일) 사용하였거나 한 것으로 판단되고, ###은 2022. 6. 12. 부터 2024. 2. 25. 까지 총 57회(19일) 사용하였고, \$\$\$은 2023. 3. 11. 부터 2023. 11. 11. 까지 총 28회(11일) 사용하였고, %%%은 2022. 9. 18. 부터 2023. 7. 29. 까지 총 26회(9일) 사용하였음

#### 4 징계사유

- 위 사람들의 행위는 「이해충돌방지법」 제13조(공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지) 및 제26조(징계), 「공용차량관리지침」 제4조(관리 및 운영)에 위배된 것으로 「인사규정」 제53조(징계) 제1항 제1호의 징계사유에 해당

#### 5 감사처분심의회 결과

- 관련자 징계(감봉)\* 요구하는 것으로 심의(10.29)
  - \* 비위의 정도에 따라 @@@(감봉3월), ###(감봉2월), \$\$\$ (감봉1월), %%%(감봉1월)로 양정함

#### 6 후속조치

- 징계의결 요구(10. 30), 인사위원회 개최\*(11. 5)
  - \* @@@(정직1월), ###(감봉2월), \$\$\$ (감봉1월), %%%(감봉1월)로 의결
- 관련자 4명 과태료 관할법원에 통보(11월)